

△△△△공단 상임감사

통보

제 목	공사업무 이해충돌 방지 체크리스트 작성 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)은 공단이 시행하는 공사업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 하는 「공사업무집행규칙」을 제정·운영 중에 있으며, 이에 따라 공단이 시행하는 공사업무에 대하여는 관계법령 및 공단 제규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 이 규칙을 적용하고 있다.

공단은 「공직자의 이해충돌 방지법」 시행에 따라 공사감독관 등의 사적이해관계자 확인절차 신설을 골자로 하는 「공사업무집행규칙」 일부개정(시설계획부-1758호, 2022. 11. 24.)을 하였다.

△△△△△△△△△△△에서는 2023년 9월 24일부터 감사일 현재 까지 총 37건의 공사를 완료하고 각 건의 대하여 준공 검사자 및 입회자를 임명하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제36조(검사자 등 임명)제1항에 따라, 계약담당부서의 장은 계약상대자로부터 기성부분검사원, 준공검사원 또는 하자검사원을 접수하였을 때에는 접수된 날로부터 3일 이내 다음 각 호에 따라 검사자와 입회자를 임명하도록 하고 있고, 제6항 계약담당부서의 장은 검사자, 입회자를 임명할 경우, 이해충돌 방지를 위해 임명 예정자에게 별지 제21호서식의 공사 업무이해충돌 방지 체크리스트를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단 「공사업무집행규칙」이 개정됨에 따라 2022년 11월 25일부터 준공검사 검사자, 입회자를 임명할 경우, 이해충돌 방지를 위해 임명 예정자에게 공사업무 이해충돌 방지 체크리스트를 받아야 한다.

△△△△△△△△△△△에서는 아래 [표 1]과 같이 공사 완료 후 준공검사를 할 검사자와 입회자를 2023년 3회, 2024년 11회, 2025년 23회(2026. 3. 13._감사일 현재)를 임명하였으나, 임명 예정자에게 공단 「공사업무집행규칙」 제36조 제6항에 따라 공사업무 이해충돌 방지 체크리스트를 받아야 함에도, 2023년 9월 24일부터 감사일 현재까지 시행한 준공검사에서 총 37건 중 26건(2024년 11건, 2025년 23건)을 미이행한 사실이 있다.

[표 1] 공사 업무이해충돌 방지 체크리스트 작성 현황(시설공사에 한함)

(2023.9.24.~현재 기준)

연도	순번	건 명	임명일자	체크리스트 작성 여부	비고
총		37건		26건	
소계		3건		0건	
2023년	1	2023년 △△△△센터 △△△△ 정비공사	12.21.	○	
	2	△△△△△△장 교량데크 보강 공사	11.29.	○	
	3	△△△△센터 △△△△△장 배수로 정비 공사	11.17.	○	
소계		11건		3건	
2024년	1	△△△△△장 △△△ 리모델링	12.20.	○	
	2	△△△ 용도 가설건축물 축조	12.20.	○	
	3	△△산△△△△△ △△△△△ 공존센터 조성사업 감리용역(전기,통신,소방)	12.10.	×	
	4	△△△△△△ 공존센터 조성사업(전기), 전시물 제작·설치	12. 5.	×	
	5	△△△△△△ 공존센터 조성사업 통신 및 전기 공사	12. 4.	×	
	6	2024년 중△△△△△센터 △△△△△장 정비공사	10. 2.	×	
	7	△△△△△△ 증식보전사업 증식장 추가 조성 공사	8. 27.	×	
	8	△△△△△센터 △△△△△△장 차광막하우스 설치 공사	7.15.	×	
	9	△△△△△△ 관리 시설(야외△△△)보강 공사	7. 9.	○	
	10	△△△△△센터 △△△△△펌프 기계 교체 공사	6. 4.	×	
	11	△△△△△△장 A동 △△△ 사면 정비 공사	4. 5.	×	
소계		23건		23건	
2025년	1	△△△△△ 재활시설 확장 공사	12. 8.	×	
	2	△△△운동장 정비 공사	12. 8.	×	
	3	△△산△△△△△△△공존센터 외부 정비 공사	11.25.	×	
	4	△△산△△△△△△△공존센터 키폰 설치 공사	11.25.	×	
	5	△△△△△△△장 상수도 관로 정비	11.24.	×	
	6	△△산△△△△△△△공존센터 연구실 전기공사	11.20.	×	
	7	△△산△△△△△△△공존센터 연구실 조성공사	11.20.	×	
	8	△△△△△△△장 △△△ 리모델링	11.20.	×	
	9	2025년 △△△△△센터 △△△△△ 훈련장 펜스 보수 공사	11.19.	×	
	10	△△△△△△△장 내 △△△ 개보수 공사	11.18.	×	
	11	△△산△△△△△△△공존센터 전시콘텐츠 제작 용역	11.04.	×	
	12	2025년 △△△△△센터 △△△ 계류시설 확장	10.27.	×	
	13	2025년 △△산 △△△△△△△ 공존센터 조경 공사	7.22.	×	
	14	△△△△△△△센터 온신 ICT기반 자동제어 시설 및 보수	7.14.	×	
	15	△△△△△ 환경개선(안전)공사	6.26.	×	
	16	2025 △△산 △△△△△△△ 공존센터 방사장 정비 공사	6.20.	×	
	17	△△△△△△△센터 △△△△△△△ 차광막 하우스 설치	5.29.	×	
	18	2025년 △△△△△△△△△장 노후 휀스 정비·보강	5.26.	×	
	19	2025 △△산 △△△△△△△ 공존센터 울타리 보수 공사	5.23.	×	
	20	△△△△△△△센터 아고산형 및 난지형 온실보수 공사	5. 7.	×	
	21	2025 △△산 △△△△△△△ 공존센터 데크 설치 공사	4.21.	×	
	22	2025 △△산 △△△△△△△ 공존센터 중간△△△ 설치 공사	4.01.	×	
	23	2025 △△산 △△△△△△△ 공존센터 주차장 정비 공사	3.11.	×	

※ 사무소 전자문서시스템 자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△은 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)